Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 04.11.2026

120,5	135,5	4,5
JAN–OKT VERBRAUCHT	VON 140 TAGEN	TAGE PUFFER

Die Regel in Kürze

Nach § 16b Abs. 3 AufenthG darf ich **höchstens 140 Arbeitstage oder 280 halbe Tage im Kalenderjahr** arbeiten. Gezählt wird je **Kalenderwoche**, nicht je Monat; für jede Woche gilt der günstigere von zwei Rechenwegen.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden — auch bei 8 oder 10 Stunden	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — vorlesungsfrei, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Wochenstunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage	**0 Tage**

Entscheidend für den Dezember: Ab dem **21.12.** ist vorlesungsfreie Zeit. Dort kostet eine ganze Woche pauschal 2,5 Tage — egal wie viele Stunden. Weil mein Konto vorher aufgebraucht ist, nehme ich **zwei volle Wochen unbezahlt frei (07.–20.12.)** und arbeite danach durchgehend Vollzeit; in der vorlesungsfreien Zeit kosten zusätzliche Tage nichts.

Die Termine

Vollzeit, 40 Stunden	**02. – 06.11.2026**
Teilzeit, je 20 Stunden pro Woche	**09. – 20.11.2026**
Urlaub	**22.11. – 05.12.2026**
unbezahlt frei — zwei volle Wochen	**07. – 20.12.2026**
Vollzeit, durchgehend bis Jahresende	**21.12.2026 – 03.01.2027**

Ich bin ab Montag, dem 21. Dezember 2026, wieder im Dienst.

Von da an arbeite ich durchgehend in Vollzeit — auch zwischen Weihnachten und Neujahr (21.–24.12. und 28.–31.12., Feiertage ausgenommen).

Alle Wochen im Detail

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
Januar – Oktober	**Summe aller Arbeitswochen**		120,5	120,5	19,5

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
KW 45 · 02.11.–08.11.	Vollzeit · 5 × 8 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	5,0	125,5	**14,5**
KW 46 · 09.11.–15.11.	Teilzeit · 4 × 5 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	128,0	**12,0**
KW 47 · 16.11.–22.11.	Teilzeit · 4 × 5 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	130,5	**9,5**
KW 48 · 23.11.–29.11.	Urlaub	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 49 · 30.11.–06.12.	Urlaub	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 50 · 07.12.–13.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 51 · 14.12.–20.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 52 · 21.12.–27.12.	Vollzeit · 4 × 8 h	**erster Arbeitstag: Mo 21.12.** — Pauschale 2,5, vorlesungsfrei	2,5	133,0	**7,0**
KW 53 · 28.12.–03.01.	Vollzeit · 4 × 8 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	135,5	**4,5**
Gesamt 2026			**135,5**	**135,5**	**4,5**

Urlaub 22.11.–05.12.2026 (10 Werktage), danach zwei Wochen unbezahlt frei (07.–20.12.). Vorlesungsfreie Zeit ab 21.12.2026 — deshalb kosten die KW 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage.

Ergebnis

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 15,0 Tage November und Dezember
──────────────
135,5 Tage von 140 erlaubten Tagen
4,5 Tage Puffer
```

Ich plane bewusst mit 135,5 statt 140,0. Die Zählung läuft wochenweise und reagiert empfindlich auf kurzfristige Änderungen im Dienstplan — ein zusätzlicher Arbeitstag oder eine anders bewertete Woche verschiebt das Ergebnis sofort. Die **4,5 Tage Puffer** sind deshalb Absicht; ein Überschreiten des Limits wäre ein Verstoß gegen meine Aufenthaltserlaubnis.

Ab Januar 2027

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Arbeitstagen. Für das kommende Jahr lege ich die Vollzeitphasen bevorzugt in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Arbeitswoche 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit deutlich mehr arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.